

1502769-82.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232225/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 19857817 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 132/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2232225 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502769-82.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502769-82.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232225/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 19857817 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 132/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2232225 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MATOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

GUSTAVO MATOS DA SILVA, devidamente qualificado, foi denunciado com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Antônio De Luca, nº 1, Glebas Beatriz, na cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) porções de COCAÍNA, na forma de "CRACK", pesando no total 2,21 g (dois gramas e vinte e um decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa preliminar do denunciado às fls. 87/88.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 89/90).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas. A Defensoria Pública, por seu turno, postulou a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas, realizando pedidos acerca da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 21/23), a prisão em flagrante do denunciado (fl. 04), o auto de exibição e apreensão de fl. 24, laudo de constatação (fl. 28/30), laudo de exame químico toxicológico (fls. 70/72) e a prova oral colhida nos autos.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, o investigador de polícia RAFAEL SILVA VARUZZA alegou que o local é conhecido ponto de venda de entorpecentes. Um usuário foi em direção ao réu, já conhecido nos meios policiais. Foram abordados os indivíduos, tendo Gabriel afirmado que iria comprar drogas do acusado. O réu Gustavo escondia drogas na boca e tentou evadir-se, mas foi detido. As drogas consistiam em 29 (vinte e nove) porções de "crack".

Em uníssono foi o depoimento do outro investigador, RICARDO ALFREDO COELHO.

A testemunha GABRIEL DE ANDRADE TENORIO aduziu que no dia dos fatos foi abordado pelos policiais, que localizaram R\$ 3,00 em seu bolso. Disse que ia comprar drogas, não necessariamente com o réu. Alegou que o acusado é usuário. Porém, na fase administrativa, apresentou versão oposta, declarando que o réu era o vendedor dos entorpecentes.

O réu, por outro lado, confirmou que estava com drogas em sua boca, porém eram apenas 5 (cinco) porções, para fins de consumo pessoal. Aduziu que havia comprado as drogas de outra pessoa, conhecida por Mateus. Acrescentou que já havia sido preso pelos mesmos policiais anteriormente, e que teria sido incriminado falsamente, pois não quis indicar o verdadeiro traficante.

Note-se que o depoimento do réu em juízo restou isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, inexistindo nenhum elemento que ratifique sua versão, até mesmo porque os relatos da testemunha Gabriel foram díspares e incoerentes,

cotejando-se as versões da delegacia e em édito.

Cumpra ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade e modo de acondicionamento de drogas, o fato de o réu estar sendo processado por outro crime idêntico, as circunstâncias e o local da prisão, bem como os depoimentos dos policiais são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de entrega das drogas a terceiros.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são favoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Malgrado as alegações do Ministério Público, verifica-se que, no processo nº 0024738-09.2016.8.26.0320, o acusado foi condenado como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.340/2006, não se podendo considerar como reincidência ou maus antecedentes, conforme orientação adotada pelo C. STJ.

De outro lado, no processo nº 1505935-30.2018.8.26.0320, após consulta, verifiquei que o réu foi absolvido, de sorte que não há reincidência ou maus antecedentes na espécie, da mesma forma.

Ocorre que no processo nº 1500372-50.2021.8.26.0320 o réu está sendo processado por outro crime de tráfico e, embora não se trate de reincidência ou maus antecedentes, infere-se que se dedica ao comércio espúrio, não podendo ser beneficiado pelo redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EResp 1.431.091/SP, Terceira Seção do C. STJ, Rel. Ministro Felix Fischer, de DJe 01/02/2017, g.n.)

Nesse contexto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que permitam aferir a situação econômica do acusado.

Tendo em vista a primariedade, a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime, estabeleço o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reclusão, sendo inadmissíveis, por igual motivo, as benesses do artigo 44, do Código Penal, ou a concessão do "sursis".

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado GUSTAVO MATOS DA SILVA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova.

Determino, ainda, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, revertidos ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, não se comprovando sua origem lícita, de modo que se trata de evidente produto do tráfico.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista a concessão do regime inicial semiaberto, e o período de prisão cautelar, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade por este processo, expedindo-se alvará clausulado.

P.I.C.

Limeira, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA